

현 지 조 치

제 목 수의계약 적정성 심사 미 이행에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○사무소, # # # 지사, ☆☆☆지사, △△△△처

내 용

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’) 제7조(계약의 방법) 제1항에 따르면, 공공분야 계약발주는 일반경쟁이 원칙이나, 예외적으로 계약목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 국가계약법 시행령 제26조 등이 정하는 바에 따라 수의계약을 체결할 수 있다고 규정함으로써 공공기관의 무분별한 수의계약제도의 남용을 방지하고 공공조달계약의 투명성을 확보하도록 하고 있다.

또한, 이러한 국가계약법령의 취지를 고려하여, 우리공사 「수의계약 운용기준」 제4조(수의계약의 대상) 제1항은 계약사무규칙 제8조 각 호 또는 시행령 제26조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 할 수 있다고 규정하고, 제4조 제1항 본문에 따라 수의계약을 체결하고자 하는 경우 관련법령의 적용조문 및 구체적인 적용사유 등을 포함한 수의계약사유서를 구비하여 계약담당부서의 협조를 받는 방식으로 수의계약의 적정성 여부에 대한 사전심사를 거쳐야 한다고 규정하고 있다.²⁶⁾

26) 제5조(수의계약 적정성 심사) ① 제4조 제1항 본문에 따라 수의계약을 체결하고자 하는 경우 수의계약의 적정성 여부에 대한 사전심사(이하 ‘사전심사’라 함)를 거쳐야 한다. 다만, 시행령 제26조 제1항 제1호 가목에 의한 수의 계약의 경우에는 사후에 심사할 수 있으며, 다음 각 호의 경우에는 사전심사를 생략할 수 있다.

1. 제3장에 의한 소액입찰의 경우
2. 추정가격이 2천만원 미만인 경우
3. 국가기관 및 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우

그러나, 2015년 이후 전사 수의계약 적정성 심사 현황을 점검한 결과 아래와 같은 사전심사 누락 실적이 발견되었다.

< 수의계약 적정성 심사 누락 현황 >

(단위: 원, 부가세포함)

구 분	년도	종류	계약명	계약금액
○○○사무소	2015	용역	2016년 1월 ○○○ 경비용역	↓↓↓↓↓↓↓↓
○○○사무소	2016	용역	2016년 육상 가스분석기(GC) 점검 용역	↓↓↓↓↓↓↓↓
○○○사무소	2016	물품	해상 크레인 라디에이터 구매	↓↓↓↓↓↓↓↓
○○○사무소	2017	용역	2017년 육상 가스분석기(G/C C7,C9)점검 용역	↓↓↓↓↓↓↓↓
○○○사무소	2017	용역	2018년 육상 가스분석기 (G/C CX7,C9)점검 용역	↓↓↓↓↓↓↓↓
# # # 지사	2018	공사	# # 지사 행정동 도로포장 보수공사	↓↓↓↓↓↓↓↓
☆☆☆지사	2016	용역	2016년 제초작업 용역	↓↓↓↓↓↓↓↓
△△△처	2015	용역	2016년 승강기 유지보수 용역	↓↓↓↓↓↓↓↓

위와 같이 ‘수의계약 적정성 심사’ 누락이 발생할 경우, 편법적인 수의계약 또는 부적정한 예정가격 산정 등에 대한 본사 계약총괄부서의 사전통제장치가 무력화될 수 있으므로 발주의뢰부서장은 공사 「발주업무 절차서」²⁷⁾에 따라 발주

4. 공공기관의 개발선행품 지정 및 운영에 관한 기준에 따라 제조업체와 공동 또는 협력하여 개발한 제품을 그 생산자로부터 제조·구매하는 경우

5. 대·중소기업상생협력촉진에관한법률 제8조제1항에 따른 성과공유제에 따라 성과공유제 확산 추진 본부로부터 그 성과를 확인받은 기업과 계약을 체결하는 경우

27) 발주업무절차서 (5.업무절차, 5.1발주의뢰)

(1) 발주의뢰부서장은 공사 및 용역 시행계획이 확정되거나 물품을 제조·구매하여야 할 필요성이 있으면 발주에 필요한 사항이 기재된 발주의뢰문서를 작성하여야 한다.

(2) 발주의뢰부서장은 발주의뢰문서의 내용을 검토하여 「위임전결규정」에 의한 승인권자의 승인을 받아야 한다. 단 수의계약에 대하여는 「수의계약 운영 기준」 제5조에서 정하고 있는 바에 따라 승인권자의 승인 전에 본사 계약담당부서의 적정성 심사를 거쳐야 한다.

의뢰문서를 작성한 후 수의계약 운영기준 제5조가 정하는 바에 따라 승인권자의 승인 전에 본사 계약담당부서의 적정성 심사를 거쳐야 할 것이다.

관련부서 의견

대부분 업무상 착오로 인해 수의계약 적정성 심사를 누락하였다고 진술하였으며, 향후 사규에 따라 사전 심사 절차를 엄격히 준수하겠다고 답변함.

조치할 사항

○○○사무소장, ### 지사장, ☆☆☆지사장, △△△처장은 계약업무 수행 시 수의계약 운영기준 제5조에 따른 수의계약 적정성 심사 누락 사례가 발생되지 않도록 계약업무담당자 교육을 강화하는 등 재발방지 대책을 강구하시기 바랍니다. (현지조치)